

1500357-42.2020.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... o dolo, tipificando-se o crime de tráfico. Como é cediço, "o denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500357-42.2020.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500357-42.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2059316/2020 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 10335592 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 3240/2020 - DEL.SEC.ARAÇATUBA

PLANTÃO, 2059316 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 3240/20/308 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 2059316 - 03º D.P. ARAÇATUBA, 3240/20/308 - 03º D.P. ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ CARLOS BARBOZA

Vistos.

LUIZ CARLOS BARBOZA está sendo processado pela Justiça Pública como incurso no artigo 306, "caput", c.c. o artigo 298, I, ambos do C.T.B., em concurso material com o crime tipificado no artigo 329, do Código Penal, porque, no dia 03 de março de 2020, por volta das 18h10min., gerando dano potencial para duas ou mais pessoas, conduziu veículo automotor por vias públicas desta cidade e comarca, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e porque, nas mesmas circunstâncias, na Rua José Cinti Neto, no Bairro Atlântico I, nesta cidade, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência empregada contra o policial militar

O réu foi citado por edital (fl. 197) e apresentou defesa preliminar às fls. 213/218, sendo a denúncia recebida às fls. 225/228.

No curso da instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado (fls. 258/261 e 278/283).

Encerrada a instrução, em memoriais orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação penal com a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso III ou VII, do Código de Processo Penal; seja feita a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; subsidiariamente, requer seja fixada a pena corporal no mínimo legal, definindo o regime inicial aberto, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. (fls. 287/304).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 08, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 12/14, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 23/24, pelo Laudo de Constatação de fls. 28 e pelo documento de fl. 21, a qual constatou que o réu apresentava 0,65 mg de álcool por litro de ar alveolar.

Do mesmo modo, a autoria do delito também é certa e indubitosa.

O réu foi ouvido em Juízo e confessou a prática delitiva, esclarecendo que havia ingerido "conhaque" antes de dirigir e que também resistiu à prisão.

Os policiais militares Pedro Augusto Oliveira Marques e Breno Damico Baldo afirmaram que realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o indiciado conduzindo o veículo VW/Parati de forma irregular, uma vez que ele estava dirigindo em ziguezague. Diante dos fatos, foi dado vários sinais de parada, mas o indiciado não respeitou e iniciou a fuga, durante a qual, transitou pelo acostamento, por local proibido, adentrando em via contramão de direção, e após isso, adentrou nesta cidade pelo bairro Atlântico I. Já pela Rua José Cinti Neto o indiciado colidiu o veículo na lateral de uma bicicleta que era ocupada por uma criança de cerca de sete anos de idade. Entretanto, o pai desta criança levou-a para o interior de seu imóvel, disse que ela não se feriu e que não queriam atendimento policial. Tendo-se em vista a citada colisão, foi possível abordar o indiciado. Dado ordem para o indiciado sair do veículo, ele desobedeceu, momento em que o condutor tentou retirar a chave da ignição. Nesse ínterim, o indiciado desferiu algumas cotoveladas no condutor e xingou-o de filho da puta. Com uso moderado da força física, foi possível conter o indiciado e algemá-lo.

Conforme se vê, os depoimentos das testemunhas estão em consonância com as demais provas angariadas nos autos, inclusive, a confissão do réu. Ademais, nenhuma prova foi produzida no sentido de que fossem desafetos do denunciado, tivessem a hostil prevenção contra ele ou quisessem prejudicá-lo.

Neste ponto, há ainda que se ponderar que as circunstâncias que rodeiam o delito colocam à evidência o dolo, tipificando-se o crime de tráfico. Como é cediço, "o denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em

admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública” (Apelação Criminal nº 172.800-3/7, relator o eminente Desembargador CUNHA CAMARGO).

Assim, reconhecida a responsabilidade penal do acusado, a sua condenação é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

ARTIGO 306, “CAPUT, do CTB: Atento aos parâmetros do artigo 59 do Código Penal, como o réu ostenta maus antecedentes (certidão de fls. 123/130), aumento a pena em um sexto, fixando-a em 07 (sete) meses de detenção, pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal, além de suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores pelo prazo de 07 (sete) meses. Reconhecida a agravante de reincidência (certidão de fls. 123/130), aumento a pena em um sexto, fixando-a em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, pagamento de 12 dias-multa, no mínimo legal, além de suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores pelo mesmo prazo. Reconhecida a atenuante de confissão, reduzo a pena em um sexto, fixando-a em 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção, pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, além de suspensão da habilitação para dirigir veículos automotores pelo mesmo prazo. Não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, torno definitiva a pena aplicada.

CRIME DE RESISTÊNCIA: Atento aos parâmetros ditados pelo artigo 59 do Código Penal, como o réu possui maus antecedentes, aumento a pena em um sexto (certidão de fls. 123/130), fixando-a em 02 meses e 10 dias de detenção. Reconhecida a agravante de reincidência (certidão de fls. 123/130), aumento a pena em um sexto, fixando-a 02 meses e 21 dias de detenção. Reconhecida a atenuante de confissão, reduzo a pena em um sexto, fixando-a em 02 meses e 21 dias de detenção. Não havendo outras causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, torno definitiva a pena aplicada.

O réu iniciará o cumprimento da pena no regime aberto, tendo em vista o quantum da pena aplicada.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a reincidência do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar o réu LUIZ CARLOS BARBOZA como incurso no artigo 306, “caput”, c.c. o artigo 298, I, ambos do C.T.B., em concurso material com o crime tipificado no artigo 329, do Código Penal.

O réu poderá recorrer desta sentença em liberdade, se por outro delito não estiver preso.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no “Rol dos Culpados”.

O réu arcará com a taxa judiciária fixada em 100 UFESPS, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º da Lei Paulista nº 11.608/2003, observada a gratuidade.

P.I.C.

Araçatuba, 01 de novembro de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA